

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 moharrem 1437 – 20 octobre 2015

158^{ème} année

N° 84

Sommaire

Lois

- Loi n° 2015-40 du 16 octobre 2015**, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier américain assorti de la garantie de l'agence des Etats Unis pour le développement international, objet des accords conclus entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers..... 2535
- Loi n° 2015-41 du 16 octobre 2015**, portant approbation de la convention d'istisnaâ conclue le 6 avril 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement et relative au financement du projet d'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte..... 2535
- Loi n° 2015-42 du 16 octobre 2015**, portant approbation de la convention de prêt conclue le 6 avril 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement relative au financement du projet d'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte 2536

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

- Décret gouvernemental n° 2015-1429 du 19 octobre 2015**, portant acceptation de la démission du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l'assemblée des représentants du peuple 2537

Ministère de la Justice	
Démission d'un notaire.....	2537
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur.....	2537
Ministère des Affaires Religieuses	
Arrêtés de ministre des affaires religieuses du 12 octobre 2015, portant délégation de signature.....	2537
Ministère des Finances	
Nomination d'un chef de service.....	2538
Ministère de la Santé	
Nomination de directeurs généraux d'établissements publics de santé.....	2538
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse	2539
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse.....	2539
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 octobre 2015, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention sectorielle des pharmaciens d'officine de détail conclu entre la caisse nationale d'assurance maladie et le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie	2539
Liste de promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique au titre de l'année 2014	2544
Ministère de l'Education	
Nomination d'un directeur	2544
Nomination d'un chef de service.....	2544
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz	2544
Ministère du Transport	
Nomination des membres au comité national de recherche et de sauvetage..	2544
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de gestion des déchets	2544
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'office national de la télédiffusion	2544
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret gouvernemental n° 2015-1440 du 12 octobre 2015, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre archéologique, sises à la délégation de Sbitla, gouvernorat de Kasserine	2545
Ministère de la Jeunesse et des Sports	
Nomination de commissaires régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique	2546

lois

Loi n° 2015-40 du 16 octobre 2015, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier américain assorti de la garantie de l'agence des Etats-Unis pour le développement international, objet des accords conclus entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier américain assorti de la garantie de l'agence des Etats-Unis pour le développement international, d'un montant de cinq cent (500) millions de dollars américains, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le 21 et 24 juillet 2014 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.

L'Etat rembourse l'emprunt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 octobre 2015.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Loi n° 2015-41 du 16 octobre 2015, portant approbation de la convention d'Istisnaâ conclue le 6 avril 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement et relative au financement du projet d'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée la convention d'Istisnaâ, annexée à la présente loi, conclue au Koweït le 6 avril 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement concernant le mandat donné au gouvernement, selon la convention de Wakala annexée à la présente loi, pour la réalisation du projet d'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte pour un montant ne dépassant pas soixante deux millions six cent quatre-vingts mille (62.680.000) de dollars USD.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 octobre 2015.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 1^{er} octobre 2015.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 1^{er} octobre 2015.

Loi n° 2015-42 du 16 octobre 2015, portant approbation de la convention de prêt conclue le 6 avril 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement relative au financement du projet d'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 1^{er} octobre 2015.

Article unique - Est approuvée la convention de prêt annexée à la présente loi conclue au Koweït le 6 avril 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque Islamique de développement pour le financement du projet d'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte pour un montant de quinze millions (15.000.000) de dollars USD.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 octobre 2015.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2015-1429 du 19 octobre 2015, portant acceptation de la démission du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l'assemblée des représentants du peuple.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la demande de démission présentée par Monsieur Mohamed Lazhar Akremi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l'assemblée des représentants du peuple,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La démission de Monsieur Mohamed Lazhar Akremi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l'assemblée des représentants du peuple, est acceptée à compter du 5 octobre 2015.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 2015.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 12 octobre 2015.

La démission de Monsieur Ahmed Ben Ahmed El Maaloul, notaire à Sfax circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles, à compter de la date de publication du présent arrêté.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 12 octobre 2015.

Monsieur Nabil Abidi est nommé membre représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières au conseil d'établissement de l'office des logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur, en remplacement de Monsieur Samir Hadhri.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 12 octobre 2015, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013 - 4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2014-3518 du 24 septembre 2014, chargeant Monsieur Kamel Azzouz, prédicateur principal, des fonctions de chef de service des affaires administratives des cadres des mosquées à la direction générale des monuments religieux et des cadres des mosquées au ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Kamel Azzouz, prédicateur principal, chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives des cadres des mosquées, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires religieuses tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2015.

Le ministre des affaires religieuses

Othman Battikh

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 12 octobre 2015, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013 - 4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2014-4480 du 16 décembre 2014, chargeant Monsieur Sofiene Trabelsi, administrateur en chef, des fonctions d'inspecteur principal administratif et financier avec rang et avantages de directeur d'administration centrale, à l'inspection générale des affaires administratives et financières du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Sofiene Trabelsi, administrateur en chef, chargé des fonctions d'inspecteur principal administratif et financier, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires religieuses tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2015.

Le ministre des affaires religieuses

Othman Battikh

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DES FINANCES

Par décret gouvernemental n° 2015-1430 du 12 octobre 2015.

Mademoiselle Emna Mabrouk, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de chef de service à la sous-direction des études des règles et procédures comptables des établissements publics à la direction des études et de la législation comptable des collectivités locales et des établissements publics, à l'unité des études et de la législation comptable à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement au ministère des finances.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2015-1431 du 12 octobre 2015.

Monsieur Béchir Ermani, administrateur en chef de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital « Mongi Slim » de la Marsa, à compter du 4 septembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1432 du 12 octobre 2015.

Monsieur Zine El Abdine Safta, administrateur en chef de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital « Aziza Othmana » de Tunis, à compter du 4 septembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1433 du 12 octobre 2015.

Monsieur Mondher El Abed, administrateur en chef de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax, à compter du 4 septembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1434 du 12 octobre 2015.

Monsieur Mohamed Chawki Ben Hammouda, administrateur en chef de la santé publique, est nommé directeur général de l'hôpital « Abderrahmane Mami » de pneumo-phtisiologie de l'Ariana, à compter du 4 septembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1435 du 12 octobre 2015.

Monsieur Chokri Tounsi, colonel médecin, est nommé directeur général de l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax, à compter du 4 septembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1436 du 12 octobre 2015.

Madame Naziha Hmaidi épouse Mahfoudh, gestionnaire en chef de documents et d'archives, est nommée directeur général de l'institut national « Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis, à compter du 4 septembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1437 du 12 octobre 2015.

Monsieur Mourad Hezzi, administrateur général de la santé publique, est nommé directeur général de l'institut « Hédi Raïs » d'ophtalmologie de Tunis, à compter du 4 septembre 2015.

Par arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2015.

Le professeur Mohamed Kallel est nommé membre représentant des pharmaciens au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse, en remplacement de Madame Mounira Yaakoub épouse El Riba, et ce, à compter du 8 août 2015.

Par arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2015.

Le professeur Hedi Khayri est nommé président du comité médical au conseil d'administration de l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse, en remplacement du docteur Arbi El Chaieb, et ce, à compter du 30 juillet 2015.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires social du 12 octobre 2015, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention sectorielle des pharmaciens d'officine de détail conclu entre la caisse nationale d'assurance maladie et le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment son article 12,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant promulgation du code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 82-1479 du 22 novembre 1982, instituant l'obligation d'informer le public contre l'usage abusif et incontrôlé des médicaments,

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente,

Vu le décret n° 92-1206 du 22 juin 1992, portant organisation de l'exploitation des officines de détail, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-4139 du 18 décembre 2007,

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévues par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 et 11,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins de libre pratique,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 13 avril 2007, fixant les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l'appareillage, des frais de transport sanitaire, ainsi que la liste des prestations nécessitant l'accord préalable, pris en charge par le régime de base d'assurance maladie,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 1^{er} juin 2007, portant approbation de la convention sectorielle des pharmaciens d'officine de détail conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie, d'une part et les syndicats des pharmaciens d'officine de jour et des pharmaciens d'officine de nuit, d'autre part,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 30 juin 2014, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention sectorielle des pharmaciens d'officine de détail conclu entre la caisse nationale d'assurance maladie et le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, l'avenant n° 2 à la convention sectorielle des pharmaciens d'officine de détail, annexé au présent arrêté, conclu entre la caisse nationale d'assurance maladie et le syndicat tunisien des pharmaciens d'officine de Tunisie, en date du 17 août 2015.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2015.

Le ministre des affaires sociales

Ahmed Ammar Youmbai

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

AVENANT N° 2

**La caisse nationale d'assurance maladie, désignée dans ce qui suit par le terme « caisse »,
représentée par son président-directeur général,**

d'une part

Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie représenté par son secrétaire général,

d'autre part

Vu le décret n° 2005-3154 du 12 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins,

Vu la convention cadre conclue le 4 février 2006, entre la caisse et les organisations représentatives des différentes catégories des fournisseurs de soins et approuvée par l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger en date du 22 février 2006,

Vu la convention sectorielle des pharmaciens d'officine conclue entre la caisse et le syndicat des pharmaciens d'officine de jour et le syndicat des pharmaciens d'officine de nuit le 26 avril 2007 et son avenant n° 1,

Conviennt de ce qui suit :

Article premier - Les dispositions des articles 30, 31, 90 et 93 de la convention susvisée et les dispositions des articles 42 nouveau, 43 nouveau et 64 nouveau de l'avenant n° 1 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 30 nouveau - Pour les bénéficiaires adhérant au parcours de soins coordonné (adhésion attestée par la carte de soins), le pharmacien vérifie également :

- la conformité entre le code du médecin auprès duquel le bénéficiaire est inscrit (mentionné sur la carte de soins) et celui du médecin prescripteur, en cas de prescription émanant d'un médecin généraliste,
- l'éventuelle mention « orienté par son médecin de famille » ou « OMF » apposée du cachet et de la signature du médecin prescripteur, quand celui-ci est autre que le médecin de famille du bénéficiaire.

Article 42 nouveau - La caisse procède au paiement du pharmacien dans un délai de 14 jours ouvrables, à compter de la date de réception du décompte et ce par virement bancaire ou postal au compte indiqué dans le dossier d'adhésion. La caisse adresse simultanément au pharmacien une lettre d'information précisant notamment le montant, la date et la référence du virement effectué ainsi qu'une note explicative relative aux montants déduits conformément à la décision de la CPR ou aux motifs énumérés à l'article 43 nouveau.

Article 43 nouveau - Sans préjudice aux conditions fixées à l'article 42 et concernant les factures objet de litige, la caisse procède à leur règlement et leur soumission à la commission paritaire territorialement compétente afin de statuer sur le litige dans les plus brefs délais.

Les montants payés indûment au titre des prestations contestées, seront déduits des décomptes ultérieurs.

Toutefois, et pour les motifs ci-dessous mentionnés, la caisse peut suspendre le paiement du montant correspondant à l'ordonnance objet de litige puis informer le pharmacien concerné :

Absence sur l'ordonnance présentée de l'une des mentions suivantes :

- nom du malade,
- nom du médecin,
- cachet du médecin,
- signature du médecin,
- traitements prescrits,
- date de prescription.

En outre, et en cas de présence d'indices concordants pouvant indiquer une malversation, le chef de centre, peut décider la suspension du paiement en attente de la soumission du dossier à la CPR et informer le pharmacien concerné ainsi que le président et le vice président de la CPR territorialement compétente dans les deux jours ouvrables qui suivent.

De plus et hormis les cas de fraude, il est convenu que la caisse restitue au pharmacien une photocopie du bon d'achat et l'original de l'ordonnance objet du manquement contre décharge.

Article 64 nouveau - La caisse peut prendre à l'encontre du pharmacien faisant défaut à ses obligations conventionnelles l'une des mesures suivantes :

- le rappel à l'ordre par écrit indiquant le manquement du pharmacien et l'invitation à le corriger,
- la suspension du paiement du pharmacien dans la limite du coût du (des) médicament(s) objet du litige. Cette décision ne doit en aucun cas compromettre les conditions du paiement fixées par les articles 42 et 43 nouveaux du présent avenant.

En outre, la caisse peut saisir la commission sectorielle nationale et lui soumettre le manquement constaté en vue de prendre à l'égard du pharmacien concerné toute mesure qu'elle juge nécessaire.

Article 90 nouveau - Les parties conviennent de reconduire ladite convention, telle que modifiée par les textes subséquents, pour une période exceptionnelle de trois ans à partir de la date de la publication de l'arrêté d'approbation de cet avenant par le ministre chargé de la sécurité sociale. En cas de non dénonciation 6 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des deux parties, elle sera reconduite automatiquement pour une période de même durée. Après ce délai, la convention sera reconduite pour sa période habituelle de six ans.

Article 93 nouveau - Tout pharmacien peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse, à renoncer à son conventionnement qui prend effet le 30^{ème} jour, à compter de la réception de la lettre par la caisse.

Art. 2 - Sont ajoutées à la convention susvisée les dispositions suivantes :

Article 41 - alinéa 2 - Toute modification apportée à ces listes sera communiquée par mail au SPOT suite à sa publication sur le site de la CNAM.

Article 54 ter - La caisse s'engage à réserver un accueil personnalisé pour la réception des bordereaux des pharmaciens et à veiller à ce que cette opération se fasse sans contraintes et à tout moment des horaires administratifs.

Article 63 bis - Les parties signataires s'engagent chacune en ce qui la concerne à veiller à l'application stricte de toutes les dispositions conventionnelles et au maintien d'un climat d'entente et de respect mutuel. De ce fait et afin de prévenir les conflits susceptibles de provoquer une rupture des relations conventionnelles et pour maintenir un climat d'entente et de partenariat entre les signataires, les parties s'engagent à instaurer une commission mixte de suivi et d'évaluation dont la composition sera déterminée ultérieurement.

Cette commission est appelée à entretenir des réunions trimestrielles ou à la demande de l'une des parties.

Article 70 - alinéa 2 - Les décisions des CPR sont susceptibles d'appel devant la commission nationale dans un délai de 15 jours à partir de la date d'information de la partie concernée.

Alinéa 3 - En l'absence d'appel dans les délais impartis, les décisions des CPR doivent être exécutées dans un délai de 7 jours à partir de la date de l'expiration du délai du recours en appel.

Article 71 - alinéa 2 - En outre, les CPR ont pour mission de veiller à la bonne application des dispositions conventionnelles. Elles établissent un rapport semestriel qu'elles soumettent à la direction générale de la CNAM et aux syndicats signataires.

Article 71 bis - Les CPR peuvent prendre à l'encontre du pharmacien faisant défaut à ses obligations conventionnelles l'une des mesures suivantes :

- le rappel à l'ordre indiquant le manquement du pharmacien et l'invitant à le corriger,
- la suspension du paiement du pharmacien dans la limite du coût du (des) médicament (s) objet du litige. Cette décision ne doit en aucun cas compromettre les conditions de paiement fixées par les articles 42 et 43 nouveaux du présent avenant.

En outre, les CPR peuvent saisir la direction générale de la CNAM en cas de manquement de l'un de ses agents aux obligations conventionnelles de la CNAM.

Article 90 bis - En cas de manquement aux dispositions des articles 42 nouveau, 43 nouveau et 54 ter et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 6 mois, la convention pourrait être résiliée de façon unilatérale par la partie signataire lésée.

Toutefois, ce manquement doit être répétitif et faire l'objet par la partie lésée de trois réclamations successives restées chacune pendant 60 jours sans résolution.

Article 91 alinéa 2 - Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas à l'échéance de la première période de trois années indiquée à l'article 90 nouveau.

Art. 3 - Les dispositions apportées par le présent avenant entrent en vigueur, à compter de la date de la publication de l'arrêté de son approbation par le ministre chargé des affaires sociales.

Fait à Tunis, le 17 août 2015.

**Le président directeur général de la
caisse nationale d'assurance maladie**

Nabha Bessrour

**Le secrétaire général du syndicat des
pharmaciens d'officine de Tunisie**

Rached Gara Ali

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien supérieur principal de la santé publique au titre de l'année 2014

- Ahlem Ben Mahmoud Boufaïd,
- Monjia Abadi,
- Feten Sebei.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2015-1438 du 12 octobre 2015.

Monsieur Mosbah Essalaymi, inspecteur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de directeur du cycle primaire, au commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.

Par décret gouvernemental n° 2015-1439 du 12 octobre 2015.

Monsieur Sabri Ben Hssan, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement et de la formation du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation de Zaghouan.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 12 octobre 2015.

Monsieur Ameer Bchir est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, et ce, en remplacement de Monsieur Rachid Ben Dali.

MINISTERE DU TRANSPORT

Par arrêté du ministre du transport du 12 octobre 2015.

Les Messieurs mentionnés ci-dessous, sont désignés membres au comité national de recherche et de sauvetage :

- le colonel Nouredine El Hajji membre représentant du ministère de la défense nationale, en remplacement du lieutenant-colonel Mohamed Ben Saleh,

- le capitaine de frégate Yosr Elyes Jamel membre représentant du ministère de la défense nationale, en remplacement du capitaine de corvette Adel Jrad.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 12 octobre 2015.

Monsieur Safouen Moulhi est nommé membre représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au conseil d'entreprise de l'agence nationale de gestion des déchets, et ce, en remplacement de Madame Amel Achour Ennafti.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 12 octobre 2015.

Le colonel-major Leila Laajimi est nommée membre représentant le ministère de la défense nationale, au conseil d'administration de l'office national de la télédiffusion, et ce, en remplacement du colonel Lassad Jrad.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 12 octobre 2015.

Monsieur Mongi Mansouri est nommé membre représentant la télévision tunisienne au conseil d'administration de l'office national de la télédiffusion, et ce, en remplacement de Monsieur Ridha Othman.

Décret gouvernemental n° 2015-1440 du 12 octobre 2015, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre archéologique, sises à la délégation de Sbitla, gouvernorat de Kasserine.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, portant promulgation du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kasserine,

Vu la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public archéologique pour être mises à la disposition du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine (l'institut national du patrimoine), deux parcelles de terre archéologique, sises à la délégation de Sbitla, gouvernorat de Kasserine, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	2 du plan du titre foncier n° 16385 Kasserine	16385 Kasserine	17h00a00ca	50a00ca	Sofienne Ben Jemaï Ben Sghaier Mhamdi
2	1 du plan du titre foncier n° 16386 Kasserine	16386 Kasserine	14h00a00ca	1h10a90ca	Houda Bent Jemaï Ben Sghaier Mhamdi

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 octobre 2015.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Par décret gouvernemental n° 2015-1441 du 12 octobre 2015.

Monsieur Atef Bahria, professeur principal d'enseignement secondaire d'éducation physique, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de l'Ariana au ministère de la jeunesse et des sports.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction de directeur d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1442 du 12 octobre 2015.

Monsieur Hechmi Atoui, professeur principal hors classe d'éducation physique, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Tataouine au ministère de la jeunesse et des sports.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1443 du 12 octobre 2015.

Monsieur Abdallah Ouerghemi, professeur principal d'enseignement secondaire d'éducation physique, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sfax au ministère de la jeunesse et des sports.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de directeur d'administration centrale.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus